

गोपनीयता कायम गर्ने र निरन्तर सुनुवाई सम्बन्धी कानून

केशव प्रसाद वास्तोला
न्यायाधीश, उच्च अदालत पाटन
२०८२।१०।०९

यस सत्रमा छलफल गरिने विषय

- ▶ न्यायिक काम र गोपनीयता सम्बन्धी सैद्धान्तिक, कानूनी र व्यवहारिक पक्ष
- ▶ लगातार सुनुवाई र यस सम्बन्धी कानून
- ▶ गोपनीयता र लगातार सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था
- ▶ गोपनीयता र लगातार सुनुवाई सम्बन्धी हाम्रो अभ्यास

न्याय के हो ?

- ▶ कानूनी पद्धतीको माध्यमद्वारा समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुने गरी उचित, निष्पक्ष र समान किसिमको व्यवहार पद्धतीको विकास गर्नु नै न्याय हो ।
- ▶ **Just, Fair and Reasonable** न्यायका मान्यता हुन् भने **Impartiality, Equality and Transparency** यसका आधारभुत तत्व हुन् ।
- ▶ समाजले **morality/ethics, rationality, law, religion, equity, fairness** जस्ता कुराका आधारमा जुन कुरा सही (Right) मान्दछ त्यो न्याय हो ।
- ▶ भोकोलाई खान पाए त्यही न्याय हो, विरामीले सही उपचार पाए त्यही न्याय हो, पीडामा परेकोलाई पीडाबाट मुक्ति पाए त्यही न्याय हो ।

न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू (PRINCIPLES OF Justice)

- ▶ उचित (Just)
- ▶ पूर्वाग्रह रहित (Fair)
- ▶ तर्कसंगत (Reasonable)
- ▶ निष्पक्ष (Impartial)
- ▶ समान (Equal)
- ▶ पारदर्शि (Transparent)
- ▶ नैतिक (Moral/Ethical)
- ▶ कानूनी (Legal)

न्यायका आधिकारिक संवाहक

- ▶ नियमित अदालत
 - सर्वोच्च अदालत
 - उच्च अदालत
 - जिल्ला अदालत
- ▶ विशेष अदालत र न्यायाधिकरणहरु
- ▶ अर्ध न्यायायिक निकायहरु
 - मालपोत, वन, नापी, भूमिसुधार आदि ।
- ▶ स्थानीय न्यायिक समिति

मानवीय मर्यादा, समानता र आत्म सम्मान गोपनीयताको हकका आधार

- ▶ स्वतन्त्रता, समानता र आत्म सम्मान (Self-dignity) मानव मात्रको नैसर्गिक अधिकार हो ।
- ▶ समानता र आत्म सम्मानको अधिकारले मानिसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत प्रदान गर्ने ।
- ▶ समानता र आत्मसम्मानको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू लगायत मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रले समेत संरक्षण प्रदान गरेको ।
- ▶ स्वतन्त्रता र समानताको अधिकारलाई नेपाल संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान गरेको ।
- ▶ आत्मसम्मानको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने गरिएको आधार

गोपनीयताको हकसम्बन्धी सैद्धान्तिक, संवैधानिक र कानूनी पक्ष

► गोपनीयताको अर्थ:

- गोपनीयता (जसलाई हामी अंग्रेजी भाषामा **Privacy** भन्दछौं) को शाब्दिक अर्थ व्यक्तिको वयक्तिक विषयहरु गोप्य राख्नु (**Keep personal matters secret**) भन्ने रूपमा बुझ्दछौं।
 - यो खुल्लापन (Openness), नाङ्गो आँखाले देखिने (Visible) वा भौतिक पहुँच (Physical Access)को विपरितको विषय हो।
- ## ► प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, आत्मसम्मान, मान—ख्याति, चरित्र, शारिरीक वा मानसिक स्वास्थ्य, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार जस्ता कुरा कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य कुराहरु हुन्।
- ## ► त्यसैले संविधान र कानूनले यस्ता कुराहरुलाई गोपनीयताको हकको रूपमा संरक्षण प्रदान गरेको हुन्छ।

गोपनीयता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून

- ▶ मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ (UDHR 1948, Art. 12)
 - कुनैपनि व्यक्तिको गोपनीयता, परिवार, घर वा पत्र व्यवहार स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरिने छैन र निजको प्रतिष्ठा तथा ख्यातीमा पनि गैरकानूनी आक्रमण गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई त्यस्तो हस्तक्षेप वा आक्रमण विरुद्ध कानूनद्वारा संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ ।
- ▶ बाल अधिकार महासन्धी १९८९ (CRC Convention Art. 16)
 - कुनै पनि बालबालिकाको गोपनीयता, परिवार, घर वा पत्राचार उपर स्वेच्छाचारी वा गैर कानूनी हस्तक्षेप गरिने छैन न त उनीहरूको प्रतिष्ठा तथा ख्यातीमा गैर कानूनी रुपमा आक्रमण नै गरिनेछ । बालबालिकालाई यस्तो हस्तक्षेप वा आक्रमण विरुद्ध कानूनी संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ ।

क्रमशः

- ▶ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (ICCPR 1966 Art.6 and Art.14)
 - धारा ६ – जीवनको अधिकार
 - धारा १४- प्रजातान्त्रिक समाजमा नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले वा पक्षहरूको व्यक्तिगत जीवनको हितमा त्यसो गर्नु पर्ने भएमा वा विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक गर्दा न्यायको हितमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरा अदालतलाई लागेमा अत्यावश्यक भएको हदसम्म सम्पूर्ण सुनुवाई वा त्यसको कुनै अंशमा पत्रकार प्रेस तथा जनताको **प्रवेशमा रोक लगाउन सकिनेछ ।**
- ▶ महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९९१ (CEDWA)
 - धारा २ - महिला विरुद्धका भेदभाव उन्मूलन

► Rome Statute 1998,

- **Art 57 para. 3(c)** - Where necessary, provide for the **protection and privacy of victims and witnesses**, the preservation of evidence, the protection of persons who have been arrested or appeared in response to a summons, and the protection of national security information,
- **Art.68 para. 1** - The Court shall take appropriate measures to **protect the safety, physical and psychological well-being, dignity and privacy of victims and witnesses**.

► Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power,1985,

- **Art. 6** - (d) Taking measures to minimize inconvenience to victims, **protect their privacy**, when necessary, and ensure their safety, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation;

गोपनीयताको हकको प्रयोजनका लागि बन्द इजलास

- In Camera proceedings are those in which no person, other than the victim/witness, presiding officer, the defense counsel, the prosecutor, investigating officer and the next friend of the victim/witness and the accused or any other person authorized by the Court, are present in the court or in any other location where the proceedings are held.

(Regional Victim/Witness Protection Protocol to combat trafficking, commercial exploitation and sexual abuse of women and children in South Asia- SARIQ)

- Osborn's Concise Law Dictionary “A court hearing must usually be in public but the public may be barred from the court or the hearing may continue in the judge's private room in certain circumstances; for example, when it is necessary in the interests of national security or to protect the identity of a witness unwilling to give evidence in

क्रमशः

- Oxford Dictionary of Law "In Camera. The **hearing of a case in private**, either by excluding the public from the court or by conducting the hearing in the judge's private rooms, Although criminal cases must be heard in public, where national security is invoked by the prosecution, the public may be excluded.
- A definite legal definition of 'privacy' is not available. Some legal experts tend to define privacy as a human right enjoyed by every human being by virtue of his or her existence. It depends on no instrument or charter. Privacy can also extend to other aspects, including **bodily integrity, personal autonomy, informational self-determination, protection from state surveillance, dignity, confidentiality, compelled speech and freedom to dissent or move or think**. In short, the right to privacy has to be determined on a case-by-case basis.

बन्द इजलास क्रमशः

- ▶ बन्द इजलास सबैको लाग बन्द भने होइन।
- ▶ बन्द इजलास भनेको महिला, बालबालिका, अपराध पीडितको सरोकार र सार्वजनिक हित र न्यायको लागि खुला इजलासमा केहि बन्देज लगाइएको अवस्था हो, जसमा सर्वसाधारण, कानून व्यवसायी, मुद्दाका पक्ष एवम् प्रेसको आवागमनलाई नियन्त्रित गरिएको हुन्छ।
- ▶ बन्द इजलासको एउटा उद्देश्य मुद्दाका पीडित पक्षलाई इजलास खुल्ला भएको कारणले आफूले चाहेको कुरा पनि प्रकाश गर्न नसक्ने वा हतोत्साह हुने परिस्थिति वा वातावरणबाट बचाई न्यायीक प्रकृत्यामा उनीहरुको सहभागता र उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउनु हो।

गोपनीयता किन ?

- पीडितलाई प्रतिवादीको तर्फबाट हुनसक्ने सम्भावित हिंसा, दवाव र असुरक्षाबाट बचाउन,
- पीडितको निजी कुराहरू सार्वजनिकरण हुनबाट बचाउन,
- सामाजिक वहिष्कार एवं दाग (Stigma) बाट बचाउन,
- पीडितलाई पुनःपीडित हुनबाट बचाउन,
- गोपनीयताको हकको संरक्षण गर्न,
- बालबालिकाको सुधार, पुनर्स्थापना र सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्न ।

गोपनीयता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू

नेपालको संविधान

- ▶ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
- ▶ संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
- ▶ घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६
- ▶ मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४
- ▶ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
- ▶ फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५
- ▶ मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
- ▶ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
- ▶ देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५

ક્રમશઃ

- ▶ બાલબાલિકા સંબન્ધી એન, ૨૦૭૫
- ▶ અપરાધ પીડિત સંરક્ષણ એન, ૨૦૭૫
- ▶ વૈયક્તિક ગોપનીયતા સંબન્ધી એન, ૨૦૭૫
- ▶ સર્વોચ્ચ અદાલત નિયમાવલી
- ▶ ઉચ્ચ અદાલત નિયમાવલી
- ▶ જિલ્લા અદાલત નિયમાવલી

नेपालको संविधान

- ▶ धारा १८(१) ले समानताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको
- ▶ धारा १८(३) को स्पष्टीकरण खण्ड:
(विभिन्न दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बाल, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको नमानिने भन्ने उल्लेख भएबाट राज्यले सकारात्मक विभेद (Positive Discrimination) गर्ने कानून बनाउन सक्ने /)
- ▶ धारा २१ अपराध पीडितको हक: अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारवाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने र कानून बमोजिम सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने।

- ▶ धारा २८ गोपनीयताको हक –कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी बिषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने।
- ▶ धारा ३८ महिलाको हक – उपधारा(३) र (५) को व्यवस्थाहरु – सकारात्मक विभेद (Positive Discrimination) बाट निर्देशित

मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४

दफा २७ बन्द इजलासमा कारवाही हुने

यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही तथा सुनुवाई बन्द इजलासमा गरिने र यसरी कायम गरिएको बन्दइजलासमा कारवाही तथा सुनुवाई हुँदा निम्न व्यक्ति मात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्ने

- ▶ मुद्दाका पक्ष,
- ▶ विपक्ष,
- ▶ निजहरुका कानून व्यवसायी र
- ▶ अदालतले अनुमति दिएको व्यक्ति।

संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०

- ▶ दफा ३० संचार सम्बन्धित बिबरण
- ▶ दफा ३३ भिडियो कन्फरेन्स(Video conference) मार्फत उपस्थित गराउन सकिने
- ▶ दफा ३५ काल्पनिक वा साङ्केतिक नामबाट बयान वा बकपत्र गराउन सकिने
- ▶ दफा ४२ बन्द इजलासमा कारवाही तथा सुनुवाई गर्न सकिने ।

घरेलु हिंसा(कसूर र सजाय) ऐन २०६६

- ▶ दफा ७ बन्द इजलासमा सुनुवाई गर्ने
 - पीडितले अनुरोध गरेमा यो ऐन अन्तर्गतको उजुरी सम्बन्धी कारवाही र सुनुवाइ अदालतले बन्द इजलासमा गर्नु पर्ने
 - बन्द इजलासमा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष, निजहरुको कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका ब्यक्तिमात्र प्रवेश गर्न सक्ने

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

गोपनीयताको सवालमा देहायका दफाले व्यवस्था गरेको:

२९३. अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अङ्कन गर्न नहुने

२९४. गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने

२९५. अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न वा तस्वीरको स्वरूप बिगार्न नहुने

२९६. अनुमतिविना एकको तस्वीर अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुने

२९७. चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने

२९८. विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने

२९९. छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न नहुने

३००. हैरान पार्ने बदनियतले चिठ्ठी पत्र लेख्न नहुने

३०१. अरुको शरीर खानतलासी गर्न नहुने

३०२. अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गर्न नहुने

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

▶ दफा १२९ बन्द इजलास सम्बन्धी व्यवस्था:

- जासुसी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, यौनजन्य कसूर, बालबालिका अभियुक्त वा पीडित भएको मुद्दा, महिला बिरुद्धको हिंसा, जवर्जस्ती करणी, हाडनाता करणी वा पति पत्नीबिच चलेको मुद्दा वा अदालतले बन्द इजलासमा सुनुवाई गर्न उचित देखि आदेश गरेको अन्य मुद्दाको पुर्पक्ष बन्द इजलासमा हुन सक्नेछ र त्यस्तो इजलासमा अदालतले त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित पक्ष, सम्बन्धित कानून व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य ब्यक्ति बाहेक अरुलाई प्रवेश निषेध गर्न

फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५

नियम ६३. बन्द इजलासबाट हेरिने मुद्दाको गोपनीयता:

(१) बन्द इजलासबाट हेरिने मुद्दाका कागजातको प्रतिलिपि बादी, प्रतिबादी, पीडित तथा निजको कानून व्यवसायी बाहेक अरुलाई दिनु हुँदैन ।

(२) बन्द इजलासबाट हेरिएका मुद्दाको पीडितको व्यक्तिगत परिचय खुल्ने गरी कुनै सञ्चार माध्यम मार्फत समाचार सम्प्रेषण गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले व्यक्त गर्न हुँदैन ।

तर अदालतले अनुमति दिएमा पीडितको परिचय नखुल्ने गरी

क्रमशः

नियम ६४. कसूरबाट पीडित वा साक्षीको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्ने:

- ▶ (१) ऐनको दफा १८३ बमोजिम कुनै खास कसूरबाट पीडित व्यक्तिको वा साक्षीको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्न अदालतले आदेश दिएको मुद्दामा कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई, फैसला, फैसला कार्यान्वयन र फैसला कार्यान्वयन पश्चात् समेत त्यस्तो पीडित वा साक्षीको नाम, थर, वतन, हुलिया लगायतका निजको परिचय हुन सक्ने अन्य सम्बद्ध विवरणहरू गोप्य राख्नुम पर्नेछ।

नियम ६५. बालबालिकाको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्ने:

- ▶ (१) बालबालिका प्रतिबादी भई चलेको नेपाल सरकार बादी भएको वा अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको मुद्दामा त्यस्ता बालबालिकाको व्यक्तिगत

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

दफा २१. गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने:

(१) कानून बमोजिम बाहेक कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको मज्जुरी नलिई देहायका कुनै काम कुरा गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिनेछः—

(क) कुनै व्यक्तिको बासस्थानमा प्रवेश गरेमा,

(ख) कसैको चिट्ठीपत्र खोलेमा वा त्यसको प्रयोग गरेमा, टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी, बोली, ध्वनिको टेप वा रेकर्ड गरेमा वा सुनेमा,

(ग) कुनै व्यक्तिको निजी जीवनको व्यवहार, आचरणको चियो चर्चा, प्रकाशन, प्रशारण वा प्रचार गरेमा,

(घ) कसैको आकृति वा तस्वीर खिचेमा,

(ङ) अरूको नाम, आकृति, तस्वीर वा आवाजको नक्कल गरी सार्वजनिक गरेमा ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५

दफा ११-

- (१) प्रत्येक बालबालिकालाई निजको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयमा गोपनीयताको अधिकार हुनेछ।
- (२) कसैले पनि बालबालिकाको चरित्रमा आघात पार्ने वा निजलाई लाज, ग्लानी वा अपहेलना हुने किसिमको निजको व्यक्तिगत सूचना, विवरण, फोटो, भिडियोको सिर्जना, सूचना सङ्कलन, प्रकाशन, मुद्रण, प्रदर्शन, बिक्री वितरण वा कुनै पनि माध्यमबाट प्रवाह गर्न वा गराउन हुदैन।
- (३) बाल अदालत, प्रहरी कार्यालय, संरक्षक, अभिभावक वा अन्य निकायबाट कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका वा पीडित बालबालिकाको नाम थर, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, कसूर तथा त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही भएको भए सो लगायत बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ। यसरी गोप्य राखिएको बालबालिकाको विवरण कानून बमोजिम बाहेक अन्यत्र प्रयोग गरिनु हुदैन। तर कुनै अध्ययन वा शोध कार्यका लागि प्रकाशित गर्नु परेमा बालबालिका र निजको

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ क्रमशः

- ▶ दफा २५ को (ग) पीडित बालबालिकालाई निज पीडितको परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्न पाउने अधिकार हुने ।
- ▶ दफा २६ को (१) (च) बालबालिकालाई बाल न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा गोपनीयता प्राप्त गर्ने अधिकार हुने ।
- ▶ दफा ३५ बन्द इजलासको व्यवस्था
 - सम्बन्धित बालबालिका, निजका परिवारका सदस्य वा संरक्षक, पीडित, सरकारी वकील, सम्बन्धित कानून व्यवसायी र बाल अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र प्रवेश गर्न सक्ने
- ▶ दफा ३७ निरन्तर सुनुवाई गर्नु पर्ने
 - बाल अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया एक सय बीस दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ र यस्ता मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा निरन्तर सुनुवाईको आधारमा गर्नु पर्ने ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐन,

२०७५

पीडितहरूको वर्गीकरण गरिएको:

दफा २ (च)- “द्वितीयस्तरको पीडित” भन्नाले प्रथमस्तरको पीडितको विरुद्धमा भइरहेको वा भएको कसूरमा संलग्न नभएको तर त्यस्तो कसूरको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भएको कारणले क्षति बेहोर्नु परेको व्यक्ति।

दफा २ (ज)- “प्रथमस्तरको पीडित” भन्नाले पीडकको उमेर, मानसिक अस्वस्थता, कुटनीतिक उन्मुक्ति वा पदीय आधारले प्राप्त उन्मुक्तिको परिणाम स्वरूप फौजदारी दायित्व बेहोर्नु नपर्ने वा पीडकको पहिचान नखुलेको वा पीडक विरुद्ध अभियोग नलागेको वा कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता भएको वा कसूरदारलाई भएको सजाय माफी भएको वा कसूरदार ठहर नभएको वा पीडितसँग पीडकको जे जस्तो पारिवारिक सम्बन्ध भए पनि पीडित विरुद्ध वारदात भएकोमा कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको व्यक्ति

क्रमशः

दफा २(झ)

“पारिवारिक पीडित” भन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप मृत्यु भएको प्रथम स्तरको पीडित विरुद्धको कसूरमा संलग्न नरहेको मृतक पीडितको सगोलको आमा, बाबु, पति, पत्नी वा पीडितमा आश्रित एकासगोलको परिवारको अन्य सदस्य सम्झनु पर्छ ।

दफा २(ञ)

“पीडित” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको रूपमा रहेको प्रथम स्तरको पीडित, द्वितीय स्तरको पीडित र पारिवारिक पीडित सम्झनु पर्छ ।

क्रमशः

दफा ६ - पीडितको गोपनीयताको अधिकारः

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ दफा १ का अनुसारः

▶ देहायका कसूरको अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा पीडितलाई गोपनीयताको अधिकार हुनेछ :-

- जबरजस्ती करणी,
- हाडनाता करणी,
- मानव बेचबिखन,
- यौन दुर्व्यवहार,
- नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य फौजदारी कसूर।

▶ उक्त कसूरमा कुसैले पनि पीडितको पहिचान कुनै पनि रूपबाट प्रकट गर्न हुदैन ।

क्रमशः

पीडितले चाहेमा उपदफा (१) बमोजिमका कसूरको अनुसन्धान, तहकिकात र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा पीडितसँग कुनै कागज गराउनु, बयान लिनु वा बकपत्र गराउनु परेमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :-

- ▶ पीडितलाई निजको पहिचान नखुल्ने गरी प्रस्तुत गरेर,
- ▶ पीडितको वास्तविक स्वर बदल्न दिएर,
- ▶ अभियुक्तले देख्न सुन्न नपाउने किसिमले श्रव्यदृष्य संवाद प्रविधि प्रयोग गरेर,
- ▶ अभियुक्तले देख्न वा सुन्न नपाउने गरी वा सुन्न मात्र पाउने व्यवस्था मिलाएर।

क्रमशः

दफा १४- सुनुवाइको सिलसिलामा छुट्टै कक्षमा रहन पाउने अधिकारः

(१) अदालतले कसूरको सुनुवाइको सिलसिलामा अभियुक्त, अभियुक्त सम्बद्ध व्यक्ति र अभियुक्तका साक्षीबाट पृथक रहने गरी पीडितको निमित्त छुट्टै कक्ष उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छुट्टै कक्ष उपलब्ध गराउन सम्भव र व्यवहारिक नभएमा सुनुवाइ हुँदा अदालतले पीडितको सुरक्षा र हितको निमित्त पीडितको अभियुक्त अभियुक्त साक्षीबाट व्यक्ति

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन,

२०७५

दफा ३. व्यक्तिको शारीरिक तथा निजी जीवनको गोपनीयता

दफा ४. पारिवारिक गोपनीयता हुने

दफा ५. शरीरको तलासी लिन नहुने

दफा ६. प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भावस्था सम्बन्धी गोपनीयता

दफा ७. आवासको गोपनीयता हुने

दफा ८. आवासमा प्रवेश गर्दा सूचना दिनु पर्ने

दफा ९. आवासमा सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्न नहुने

दफा १०. सम्पत्तिको गोपनीयता हुने

दफा ११. लिखतको गोपनीयता हुने

दफा १२. तथ्याङ्कको गोपनीयता हुने

दफा १३. पत्राचारको गोपनीयता हुने

दफा १४. चिठ्ठीपत्र खोल्न नहुने

क्रमशः

- दफा १५. चरित्रको गोपनीयता हुने
- दफा १६. तस्विर खिन्न वा बिक्री गर्न नहुने
- दफा १७. अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने
- दफा १८. गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने
- दफा १९. विद्युतीय माध्यमको गोपनीयता हुने
- दफा २०. सार्वजनिक स्थलमा सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्ने सम्बन्धमा
- दफा २१. निगरानी वा जासुसी गर्न नहुने
- दफा २२. ड्रोन प्रयोग गर्न नहुने
- दफा २३. कानून बमोजिम बाहेक वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गर्न नहुने
- दफा २४. वैयक्तिक सूचना नमानिने
- दफा २५. सङ्कलित सूचनाको संरक्षण
- दफा २६. सहमतिविना वैयक्तिक सूचनाको उपयोग गर्न नहुने
- दफा २७. संवेदनशील सूचना प्रशोधन गर्न नहुने

अदालतसङ्ग सम्बद्ध कानूनी प्रावधानहरू

- ▶ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
 - दफा २८क ले मुद्दा सुनुवाइ गर्दा सो को प्राथमिकताको क्रम निर्धारण गरेको ।
- ▶ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४
 - नियम ७६ ले सुनुवाइको लागि पेश हुदा तोकिएको क्रमको सूची दिएको ।
 - नियम ८१ ले जासुसी, बालबालिका, मानव बेचबिखन, नाताकायम, सम्बन्धबिच्छेद र कानूनले बन्दइजलासबाट हेर्ने भनी तोकिएका वा बन्दइजलासबाट सनवाइ गर्ने भनी आदेश भएका मुद्दा ।

क्रमशः

- ▶ उच्च अदालत नियमावली, २०७३
 - नियम ८४ - सुनुवाइको क्रमको सूचीको उल्लेखन।
 - नियम १०८ - बालबालिका, जबरजस्ती करणी, जीउमास्त्रे बेच्ने, नाताकायम, सम्बन्ध बिच्छेद, अन्य कानूनले बन्द इजलासले हेर्ने भनी तोकिदिएको मुद्दा र अदालतले अद्वैत गरेका अन्य मुद्दा बन्द इजलासबाट हेरिने।
- ▶ जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५
 - परिच्छेद- ५क मा फरक मुद्दा व्यवस्थापनको अधीनमा गोपनीयता कायम राख्ने मुद्दाहरु पनि समावेश हुने।
 - नियम ४५- मुद्दा सुनुवाइको क्रम
 - नियम ४५ ले अनुसूची ३ख मा उल्लेख गरेको प्राथमिकताको आधारमा पेशीसूची तयार गर्ने।

पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०६४

- ▶ सपना प्रधान मल्ल समेत विरूद्ध नेपाल सरकार भएको रिट नं ३५६१ को रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट गोपनीयता कार्यविधि निर्देशिका जारी भएको (ने का प २०६४ अङ्क ९ निर्णय नं ७८८०) ।
- ▶ निर्देशिकाले निम्न मुद्दाहरूको काम कारवाहीमा गोप्यता कायम गर्न निर्देश गरेको:
 - मुद्दाको प्रकृति र त्यसले पीडितउपर पार्न सक्ने असरको आधारमा गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने देखिएका **बलात्कार, गर्भपतन, यौन दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन, जीउ मास्ने बेच्ने, हाडनाता करणी एवं महिला पक्ष भएका फौजदारी मुद्दाहरू**
 - बाल अदालत वा बाल इजलासबाट हेरिने **बालबालिका पक्ष भएका फौजदारी मुद्दाहरू**

कार्यविधि निर्देशिका २०६४ (क्रमश.....)

FIR को सूचना प्राप्त भए देखि फैसला कार्यान्वयनको चरणमा:

- ▶ जुन जुन निकायमा व्यक्तिको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण हुन्छन्, सबै निकायले गोप्यता कायम गर्नुपर्ने ।
- ▶ काम कारवाहीमा संलग्न न्यायाधीश, सरकारी वकील, कानून व्यवसायी, प्रहरी, विशेषज्ञ, साक्षी कर्मचारी लगायत कसैले पनि गोप्य राखिएको विवरण प्रकाश गर्न नहुने।
- ▶ मुद्दा किनारा भएपछि पनि विवरण गोप्य राख्नु पर्ने।

गोपनीयता कायम गर्ने प्रक्रिया

- ▶ परिचयात्मक विवरण छुट्टै पानामा लेखवद्ध एवं शिलबन्दी गरी गोप्य राखिएको विवरणलाई संकेत गर्ने छुट्टै परिचयात्मक नाम वा संख्या वा चिन्ह दिने र सोको प्रमाणीकरण सम्बन्धित अधिकारीले गर्ने।
- ▶ व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नका लागि कुनै कागज प्रमाण गोप्य राख्नु पर्ने भएमा सोलाई शिलबन्दी गरी सोको व्यहोरा छुट्टै पानामा खुलाई मिसिल संलग्न राख्ने।
- ▶ गोप्य राखिएको विवरणहरूको गोप्यता संरक्षणको लागि सम्बन्धित अदालत वा कार्यालयले त्यस्तो मिसिलको छुट्टै लगत खडा गर्ने, संकेत चिन्ह दिने र अभिलेख संरक्षणको व्यवस्था गर्ने।

बन्द इजलास र गोपनीयता सम्बन्धी कार्यविधि

- ▶ सुनुवाईको क्रममा इयाल ढोका थुनिनु नै बन्द इजलास कायम गर्नु होइन
- ▶ उजुरी दर्तावाट नै गोप्यता कायम राख्नु पर्ने
- ▶ उजुरी दर्ता किताब अलग रूपमा गरिनु पर्ने
- ▶ महिला संलग्न मुद्दामा वयान वकपत्र गराउँदा यथासम्भव प्रशिक्षण प्राप्त महिला कर्मचारी नै परिचालन गरिनु पर्ने
- ▶ बन्द इजलास कायम गर्ने सरकारी वकिलको अग्रसरता आवश्यक।
- ▶ बन्द इजलासवाट गरिने सुनुवाई अदालतकै पहलमा गरिनु पर्ने,
- ▶ बन्द इजलासवाट हेरिने मुद्दाको अलग फाँट तोकिनु पर्ने,

बन्द इजलास र गोपनीयता सम्बन्धी कार्यविधि (क्रमश...)

- ▶ सूचना प्रवाह खुल्ला नगर्ने/तथ्याङ्क अभिलेख अलग राख्ने,
- ▶ फैसलामा बन्द इजलाशबाट हेरिएको व्यहोरा उल्लेख गर्ने,
- ▶ उपस्थित होइन अगुवाई गर्ने,
- ▶ बन्द इजलाशको वारेमा स्थानिय पत्रकार र कानून व्यवसायीसंग नियमित अन्तरक्रिया गर्ने,
- ▶ मुद्दाको नाम सार्वजनिककरण नगर्ने,
- ▶ म्याद थप गरेकै अवस्थामा बन्द इजलाश,
- ▶ शिघ्र सोधपुछ र जिरह,
- ▶ न्यायाधीश मार्फत प्रश्न सोध्ने,
- ▶ विश्राम दिनु पर्ने

बन्द इजलास र गोपनीयता सम्बन्धी कार्यविधि (क्रमश...)

- ▶ संरक्षक राख्ने,
 - ▶ बन्द इजलासको कारवाही प्रकाश पार्न नहुने ।
 - ▶ न्यायिक प्रक्रिया प्रति पीडितको विश्वास जगाउने,
 - ▶ न्यायाधीशको हस्तक्षेपकारी भूमिका,
 - ▶ Trauma Counseling गर्ने,
 - ▶ प्रतिवादीको उपस्थितिलाई अप्रत्यक्ष गराउने,
 - ▶ बन्द इजलासको भौतिक अवस्था सुदृढ पार्ने,
-
- ▶ अलग्गै अनुसन्धान अधिकारी तोकिनु पर्ने,
 - ▶ मुद्दाको कारवाहीको जानकारी लिन सक्ने।

व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने मुद्दा

सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गरी तोकिएका देहायका प्रकृतिका मुद्दाहरूमा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने:

(क) पीडितको रूपमा महिला संलग्न भएका देहायका मुद्दाहरू—

- (१) जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा
- (२) गर्भपतन सम्बन्धी मुद्दा
- (३) महिलामाथि भएका जुनसुकै प्रकारका यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्दाहरू
- (४) मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दा
- (५) जीउ मास्ने-बेच्ने सम्बन्धी मुद्दा
- (६) हाडनाता करणी सम्बन्धी मुद्दा
- (७) महिलाविरुद्धको हिंसा सम्बन्धी मुद्दा
- (८) मुद्दाको प्रकृति र त्यसले पीडितउपर पार्न सक्ने असरको आधारमा गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने देखिएका अन्य मुद्दाहरू

(ख) बाल अदालत वा बाल इजलासबाट हेरिने बालबालिका पक्ष भएका फौजदारी मुद्दाहरू ।

(ग) एच.आई.भी.एड्सबाट प्रभावित वा सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित त्यस्तो विवरण खेलेका मुद्दाहरू ।

सम्बद्ध निकाय र व्यक्तिहरू

- अदालत तथा मुद्दा हेर्ने अन्य निकाय र पदाधिकारीहरू
- सरकारी वकिल
- प्रहरी कार्यालय लगायत मुद्दाको उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्ने निकायहरू
- कानून व्यवसायी तथा अदालतका अन्य प्रयोगकर्ताहरू
- सञ्चार क्षेत्र
- परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने मुद्दाको कारबाहीमा संलग्न हुने प्रयोगशाला लगायतका अन्य निकायहरू
- परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने मुद्दाको कारबाहीमा विशेषज्ञ/साक्षीका रूपमा उपस्थित हुने व्यक्तिहरू
- अदालती कारबाही वा अन्य सिल्सिलामा परिचयात्मक विवरण थाहा पाएका अभिभावक, संरक्षक वा अन्य संघ संस्था र व्यक्तिहरू

परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्ने निर्णय गर्दा विचार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू

- ▶ मुद्दाका पक्षको चरित्रमा दाग लाग्न सक्ने किसिमको अवस्था
- ▶ मुद्दाका पक्षको सहपाठी÷सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था
- ▶ पक्षको मनोभावनामा हीनतावोध सिर्जना हुने अवस्था
- ▶ पक्षको पारिवारिक सम्बन्धमा खलल पर्ने अवस्था
- ▶ पक्षलाई सामाजिक पूर्वाग्रह/नकारात्मक धारणाबाट संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था
- ▶ पक्षहरूको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था

परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नु नपर्ने अवस्था

- ▶ न्यायिक कारबाही सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी मान्यताकै विषय हुने ।
- ▶ वास्तवमा न्यायिक कारबाहीमा निष्पक्षताको प्रत्याभूतिको लागि, न्यायिक कारबाहीमा संलग्न न्यायकर्मीहरूमा उत्तरदायित्व वृद्धिका लागि र न्यायिक प्रक्रियाप्रति जनसाधारणको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिका लागि खुला रूपमा गरिने कारबाहीको ठूलो महत्व रहने ।
- ▶ मुद्दामा संलग्न पक्षहरू वा पीडितहरूको व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने वा इजलासको कारबाही बन्द रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरा अपवादात्मक अवस्था हुने ।
- ▶ कारबाहीमा गोपनीयता कायम गर्ने कुरा पनि न्यायको मूलभूत उद्देश्य प्राप्तिका लागि नै हो भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन । तर न्यायको मूलभूत उद्देश्य नै पराजित हुने अवस्थामा गोपनीयता कायम गर्ने कुराले प्राथमिकता पाउने स्थिति नहुने ।
- ▶ खास अवस्थाहरूमा व्यक्तिको परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नु नपर्ने हुनसक्ने । ती अवस्थाहरू देहाय अनुसार छन्

४.१ खुला गर्न आवश्यक ठहराई सम्बन्धित अधिकारीले अनुमति दिएको अवस्था

४.२ न्यायिक सुनुवाइमा स्वच्छताको संरक्षणका लागि आवश्यक देखिएको अवस्था

गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने विवरणहरू

- (क) पीडितको नाम, थर र वतन
- (ख) पक्षको रूपमा रहेका बालबालिकाको नाम, थर र वतन
- (ग) पीडित र पक्ष बालबालिकाको बाबुआमाको नाम, थर र वतन
- (घ) पीडित महिला विवाहित रहिछन् भने निजको पतिको नाम, थर र वतन
- (ङ) बालबालिका कुनै व्यक्तिको संरक्षकत्वमा रहेको स्थिति भए निज संरक्षकको नाम, थर र वतन
- (च) एच.आई.भी.÷एड्सबाट प्रभावित वा सङ्क्रमित भएको व्यक्तिको त्यसरी प्रभावित वा सङ्क्रमित भएको पहिचान खुल्न सक्ने विवरण
- (छ) अन्य कुनै कुरा (जस्तो फोटो, कुनै विद्यालय वा संघसंस्थासँगको आवद्धता आदि) बाट पनि निजहरूको वैयक्तिक पहिचान खुल्न सक्ने स्थिति देखिएमा वा एच.आई.भी.÷एड्सबाट प्रभावित वा सङ्क्रमित भएको पहिचान खुल्न सक्ने देखिएमा त्यस्तो पहिचान खुल्न सक्ने अन्य सम्पूर्ण सम्बद्ध विवरणहरू ।

अनुसन्धान तहककतको अवस्थामा गापानयता कायम गर्ने कार्यविधि

- १ जाहरी दरखास्त दर्ता गर्दाको अवस्था
- २ अनुसन्धान अधिकृत तोक्दाको अवस्था
- ३ पत्राचार वा सञ्चारको आदान प्रदान गर्दाको अवस्था
- ४ व्यक्ति पक्राउ गर्दाको अवस्था
- ५ स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाको अवस्था
- ६ अभियुक्तलाई म्याद थप गर्न अदालत लैजांदाको अवस्था
- ७ बालबालिकालाई सुधार गृहमा पठाउने वा संरक्षकको जिम्मामा दिने पत्र वा कागज तयार गर्दाको अवस्था
- ८ प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउँदाको अवस्था
- ९ अभियुक्तको वयान गराउँदाको अवस्था
- १० पीडित र बुझिएका मानिसको कागज गराउँदाको अवस्था
- ११ विभिन्न मुचुल्काहरु तयार गर्दाको अवस्था
- १२ भौतिक सबुत प्रमाण परिक्षण गर्न पठाउँदाको अवस्था
- १३ बालबालिकाको उमेर यकिन गर्न पत्र लेख्दाको अवस्था
- १४ राय प्रतिवेदन पठाउँदाको अवस्था

अभियोजनको अवस्थामा गोपनियता कायम गर्ने कार्यविधि

- १ गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरणको लगत किताव राख्ने
- २ सामान्यतया: अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा दिएको संकेत नाम नै प्रयोग गर्ने
- ३ दायरी किताव, लगत किताव आदिमा संकेत नाम नै प्रयोग गर्ने
- ४ सरकारी वकील कार्यालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन दर्ता गर्दाको अवस्था
- ५ गोप्य राख्ने प्रकृया पूरा नगरी राय प्रतिवेदन प्राप्त भएको अवस्था
- ६ मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्दा र अभियोग पत्र तयार गर्दाको अवस्था

सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको कारवाहीमा गोपनियता कायम गर्ने कार्यविधि

- (१) गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरणको अभिलेख दर्ता किताव राख्ने
- (२) सामान्यतया अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा दिएको संकेत नाम नै प्रयोग गर्ने
- (३) दायरी किताव, लगत किताव आदिमा संकेत नाम नै उल्लेख गर्ने
- (४) अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा वयान प्रमाणित गर्दाको अवस्था
- (५) अनुसन्धानको क्रममा अभियुक्तलाई थुनामा राख्न अनुमति दिँदा (म्याद थप गर्दाको अवस्था
- (६) कुनै कागज गराउँदाको अवस्थामा मात्र विवरण गोप्य राख्नु पर्ने जानकारी हुन आएको अवस्था
- (७) मुद्दा दर्ता गर्दाको अवस्था
- (८) अदालतमा प्रतिवादीको वयान गराउँदाको अवस्था
- (९) थुनछेक आदेश लगायत अन्य अदालती प्रक्रिया (आदेश, फैसला र

इजलासको ढोका राख्न प्रस्तावित स्टिकर वा बोर्ड

सूचना

कानून बमोजिम यस
इजलासमा बन्द सुनुवाई
भइरहेको छ ।



अनुमति प्राप्त
व्यक्तिहरूलाई मात्र प्रवेश
दिइने छ ।

दुनियावादी फौजदारी तथा देवानी मुद्दाको कारवाहीमा गोपनियता कायम गर्ने कार्यविधि

- (१) फिरादपत्र दर्ता गर्दाको अवस्था
- (२) फिरादपत्रसाथ प्रस्तुत प्रमाण कागजातमा उल्लिखित विवरण गोप्य राख्नु पर्दाको अवस्था
- (३) तायदाती माग गर्दा वा बुझाउंदाको अवस्था
- (४) विशेषज्ञ समक्ष परीक्षणका लागि पत्र लेख्नुपर्दाको अवस्था
- (५) नक्सा वा अन्य मुचुल्का गर्नुपर्दाको अवस्था
- (६) विशेषज्ञ साक्षी झिकाउनुपर्दाको अवस्था
- (७) वारिसनामा दिँदा लिँदाको अवस्था
- (८) गुज्रेको म्याद थमाइपाउन वा अन्य निवेदन दिँदाको अवस्था

फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा गोपनीयता कायम गर्ने कार्यविधि

- १ लगत कितावमा जनाउँदाको अवस्था
- २ अन्य अदालतमा लगत कस पठाउँदाको अवस्था
- ३ असुल तहसिलको लागि डोर खटाइ पठाउँदाको अवस्था
- ४ भरिभराउको लागि दरखास्त लिँदाको अवस्था
- ५ फैसला बमोजिम भराउनु पर्ने रकम दाखिला गर्न ल्याउनु भन्ने सूचना जारी गर्दाको अवस्था
- ६ जायजात, तायदात, जेथा मूल्यांकन, सम्पत्ति लिलाम गर्दाको अवस्था
- ७ सजाय असुल गर्न प्रहरी कार्यालयमा पत्र लेख्दाको अवस्था

अन्य कारबाहीमा गोपनियता कायम गर्ने कार्यविधि

- (१) नगद धरौटी राख्ने रसिद दिंदाको अवस्था
- (२) तारेख पर्चा दिंदाको अवस्था
- (३) म्याद तामेल गर्न पठाउंदा र तामेल गर्दाको अवस्था
- (४) कैफियत प्रतिवेदन लेख्दाको अवस्था
- (५) अदालती कारबाहीको सिलसिलामा पत्राचार गर्दाको अवस्था
- (६) साक्षीको बकपत्र गराउंदाको अवस्था
- (७) इजलासमा मुद्दा सुनुवाई गर्दाको अवस्था
- (८) वन्दसवालबाट साक्षी बुझ्नु पर्दाको अवस्था
- (९) कारबाहीको सिलसिलामा आदेश गर्दाको अवस्था
- (१०) फैसला लेख्दाको अवस्था
- (११) फैसलाको जनाउ दिंदाको अवस्था

उदाहरण: फैसलाको शिरमा लेख्ने:

- ▶ (विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाहीमा पक्षको गोपनीयता कायम राख्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवाला लगायतको वास्तविक नामको सट्टा विभिन्न साङ्केतिक/परिवर्तित नामहरू प्रयोग गरिएको छ। निजहरूको वास्तविक नाम र ठेगाना सहितको यथार्थ विवरण छुट्टै खाममा सिलबन्दी गरी सुरु मिसिल सामेल रहेको छ।)

बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दाहरू

- (१) बालबालिका सम्बन्धी मुद्दा,
- (२) जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा,
- (३) जीउ मास्ने बेच्ने सम्बन्धी मुद्दा,
- (४) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी मुद्दा,
- (४) नाता कायम सम्बन्धी मुद्दा,
- (५) सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा,
- (६) पीडितले बन्द इजलासबाट सुनुवाइ होस् भनी अनुरोध गरेका घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा,
- (७) खुला इजलासबाट सुनुवाइ गर्न मनासिब नभएको भनी अदालतले बन्द इजलासबाट हेर्ने भनी आदेश गरेका अन्य मुद्दाहरू।

बन्द इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ हुँदा उपस्थित हुन पाउने व्यक्तिहरू

- (१) सम्बन्धित कानून व्यवसायी,
- (२) सरकारी वकिल,
- (३) विशेषज्ञ,
- (४) अभियुक्त,
- (५) पीडित तथा निजको संरक्षक,
- (६) अदालतले अनुमति दिएका प्रहरी र अदालतका कर्मचारी ।

निरन्तर सुनुवाई – अर्थ/ परिभाषा

- ▶ मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा अदालतबाट मुद्दाको कारवाहीलाई निश्चित समय तोकी सो समयभित्रै तोकिएका काम कारवाही सम्पन्न गरिने गरी निर्धारित पद्धती निरन्तर सुनुवाई हो।
- ▶ यसमा मुद्दाका निश्चित काम कारवाहीलाई तिव्रता (To expedite a case schedule) प्रदान गरिन्छ।
- ▶ पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई सिघ्र र प्रभावकारी न्याय (Speedy and Effective Justice) को अनुभूति दिलाउन अवलम्बन गरिने एउटा अदालती प्रक्रिया

The main purposes of speedy trial

- ▶ अभियुक्तको सिघ्र न्याय कारवाहीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने (To effectuate the right of the accused to a speedy trial)
- ▶ स्वच्छ, वास्तविक र समयमै फौजदारी मुद्दाहरूमा न्याय निरूपण गरी पीडित र साक्षी लगायत सर्वसाधारणको हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने (To furtherance of the interests of the general public, including victims and witnesses in the fair, accurate, and timely resolution of criminal cases)

क्रमशः

- ▶ जबर्जस्ती करणी, बाल यौन दुराचार, घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन जस्ता अपराधमा सकेसम्म छिटो न्याय प्रदान गर्न फाष्ट ट्र्याक अदालतको अवश्यकता भएपनि त्यस्तो अदालत गठन नहुँदासम्म सिघ्र सुनुवाई पद्धतिलाई प्रभावकारी पार्ने
- ▶ उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोगलाई सुनिश्चित गर्ने
(To ensure the effective utilization of resources)

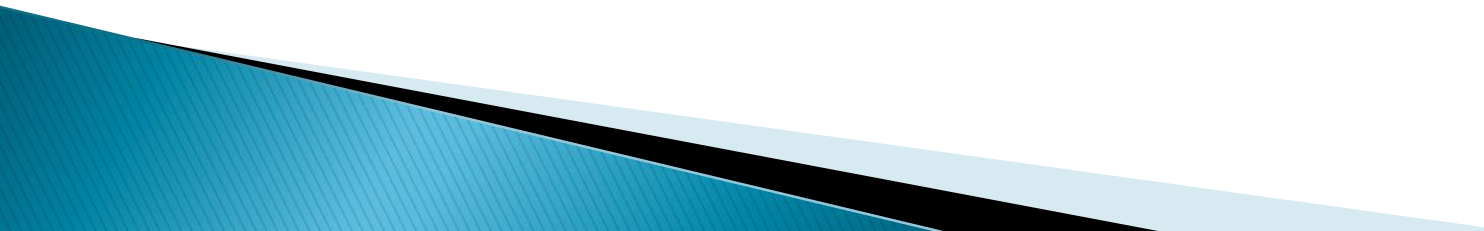
लगातार सुनुवाई गर्नु पर्ने अवस्थामा अवलम्बन गर्न सकिने प्रक्रिया

- ▶ लगातार सुनुवाई हुने मुद्दा र अन्य मुद्दाको अलगै तालिका निर्माण
- ▶ छुट्टै कार्यविधि
- ▶ छुट्टै दायरी किताव (मूल दायरीमा दर्ता भएपछिको दायरी)
- ▶ मुद्दाको फाईलमा नै निरन्तर सुनुवाई हुने मुद्दा भनेर चिनिने छुट्टै संकेतको प्रयोग
- ▶ अभियुक्तको बयान र तत्काल थुनछेक आदेश
- ▶ पक्षको गोपनीयता कायम गर्न बन्द इजलास
- ▶ बालबालिका समावेश भएका मुद्दामा बाल इजलास
- ▶ अन्य मुद्दाको सुनुवाई संग नमिसाई निरन्तर सुनुवाई हुने मुद्दा मात्रको छुट्टै पेसी सूची
- ▶ न्यायाधीश स्वयंसमक्ष अभियुक्तको बयान र थुनछेक वहस र

क्रमशः

- ▶ दुबै पक्षका कानून व्यवसायीहरुको उपस्थितिको सुनिश्चितता
- ▶ प्रतिवादीले कानून व्यवसायी राख्न नसकेमा वैतनिक वकीलको सुविधा
- ▶ कानून व्यवसायीलाई मिसिल अध्ययनको सुविधा
- ▶ बहस र समय व्यवस्थापन
- ▶ पीडित र अभियुक्तले चाहेमा आफ्ना कुरा राख्न अवसर प्रदान
- ▶ पीडित र साक्षीको वकपत्र र अन्य प्रमाण बुझ्ने
- ▶ पीडित र साक्षीको सुरक्षा
- ▶ श्रव्य दृष्य सम्बाद (भिडियो कन्फरेन्स)
- ▶ निरन्तर सुनुवाई र तत्काल फैसला
- ▶ फैसलाको सिधै तयारी

Why Fast Track Court and Continuous Hearing ?

- ▶ Justice delayed is justice denied
 - ▶ Justice hurried is justice buried
 - ▶ Right to justice
 - ▶ Access to Justice
 - ▶ Speedy and immediate Justice
 - ▶ Expedite Process
 - ▶ Proved relief to marginalized section of people
 - ▶ Avoid Lengthy Court Proceeding
 - ▶ Protection of evidence
 - ▶ Protection of the victims
- 

फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ लगातार कारवाही र सुनुवाई

- ▶ नियम ९६- मुद्दामा लगातार कारवाही र सुनुवाई गरिने
 - अनुसूची -३० मा उल्लेख भएका नेपाल सरकार वादी भई चलेका फौजदारी मुद्दाको हकमा सबै प्रतिवादी उपस्थित गराईएकोमा वा प्रतिवादी उपस्थित हुने अवधि समाप्त भएपछि लगातार कारवाही र सुनुवाई गरी कनारा गरिनेछ। तर लगातार कारवाही र सुनुवाई नहुने मुद्दासँग लगाउमा रहेको भए त्यस्तो मुद्दामा लगातार कारवाही र सुनुवाई गरिने छैन।
 - लगातार कारवाही र सुनुवाई हुने मुद्दाको पेशी तोक्दा इजलासको आदेशअनुसार गर्नु पर्नेछ।
 - त्यस्तो मुद्दामा अदालतले तोकेको दिनमा पक्षले आफ्ना साक्षी प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ।
 - सो कार्य सम्पन्न भएपछि थप प्रमाण बुझ्न आवश्यक नभए अदालतले तत्कालै निर्णय गर्न सक्नेछ।
- ▶ अनुसूची – ३०
 - जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर,
 - भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूर,
 - गर्भसंरक्षण सम्बन्धी कसूर,
 - व्यक्ति वैपत्ता पार्ने कसूर
 - अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर
 - सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेका कसूर

मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ लगातार कारवाही र सुनुवाई

► नियम ३६- मुद्दामा लगातार कारवाही र सुनुवाई गरिने

- अनुसूची -१० मा उल्लेख भएका मुद्दाको प्रतिउत्तर परेपछि वा पर्ने अवधि समाप्त भएपछि लगातार कारवाही र सुनुवाई गरी कनारा गरिनेछ। तर लगातार कारवाही र सुनुवाई नहुने मुद्दासँग लगाउमा रहेको भए त्यस्तो मुद्दामा लगातार कारवाही र सुनुवाई गरने छैन।
- लगातार कारवाही र सुनुवाई हुने मुद्दाको पेशी तोक्दा इजलासको आदेशअनुसार गर्नु पर्नेछ।
- त्यस्तो मुद्दामा अदालतले तोकेको दिनमा पक्षले आफ्ना साक्षी प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ।
- सो कार्य सम्पन्न भएपछि थप प्रमाण बुझ्न आवश्यक नभए अदालतले तत्कालै निर्णय गर्न सक्नेछ।
- अनुसूची- १०
 - मानाचामल, नाताकायम, जेष्ठ नागरिक र वालवालिका वादी भएको अंशमुद्दा, नाबालकसँग भेटघाट गराइ पाँउ भन्ने, नाबालक जिम्मा लगाइ पाँउ भन्ने, धर्मपुत्र-धर्मपुत्री भेटघाट सम्बन्धी, संरक्षक माथवर नियुक्ति सम्बन्धी, वालवालिकाको हेरचाह स्पष्टार सम्भार सम्बन्धी, मातृत्व र पितृत्व निर्धारण सम्बन्धी, मातृक तथा पैतृक अख्तियारी सम्बन्धी

प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत (फैसला मिति २०७०।४।१६ ने का प २०७० अङ्क ११ नि नं

९ बजेट कारवाही र सुनुवाइको व्यवस्था विशेष खालका मुद्दालाई
विलम्बबिना शीघ्र निर्णयमा पुग्नको लागि गरिएको नौलो प्रयोग मानिने।

- ▶ लगातार सुनुवाइ गर्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगलाई ऐच्छिकरूपमा नभई अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन जो चाहिने निर्देशिका निर्माण गर्ने, जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने पर्ने भए सो गर्नसमेतको लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, लगातार सुनुवाइ गरिने मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रियालाई पूर्वानुमानमा आधारित तुल्याई सुनिश्चित गर्ने मुद्दा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारसमेत गर्नेका लागि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनको लागि सरकारसँग माग गर्नुपर्ने भए सो गर्न गराउने र मुद्दाको सुनुवाइ तालिका निर्माण गर्ने गराउने, लगातार सुनुवाइको व्यवस्थालाई सुचारू गरी न्यायलाई सुनिश्चित गर्न मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष, सरकारी वकील, प्रतिवादीका कानून व्यवसायीसमेतसँग निरन्तररूपमा आवश्यक छलफल, सहयोग र समन्वय गरी मुद्दाको कारवाहीलाई सहजीकरण गर्न सम्बन्धित अदालतभित्रै एक छुट्टै संयन्त्र

लगातार सुनुवाइका फाईदा

- ▶ न्यायमा सहज पहुँच पुग्ने
- ▶ न्यायिक प्रक्रियाले सुनिश्चितता प्राप्त गर्ने
- ▶ मुद्दाका पक्षहरूको मुद्दामा लाग्ने समय र खर्च कम हुने,
- ▶ छिटो छरितो र उचित समयमा मुद्दाका पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुने,
- ▶ मुद्दाको अङ्ग पुर्याउनेक्रममा हुने ढीलासुस्ती अन्त्य हुने,
- ▶ कानूनले निर्धारण गरेको समयभित्रै मुद्दाको किनारा गरिसक्ने परिपाटीको विकास हुने,
- ▶ नागरिकहरूलाई छिटो छरितोरूपमा न्याय पाइन्छ भन्ने कुराप्रति विश्वस्त तुल्याउन सकिने,
- ▶ पीडित साक्षीलाई अनुचित आर्थिक लाभमा पारी प्रतिकूल हुनबाट रोकिने,
- ▶ अभियुक्तबाट पीडितप्रति हुने डर, त्रास, धम्की जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रित हुने,
- ▶ अभियुक्तले प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावनामा कमी आउने भई समष्टिमा न्याय सम्पादनको गुणस्तरमा पनि बृद्धि हुने,
- ▶ पीडितको पक्षमा मात्र नभै समयमै न्यायिक प्रक्रिया टुङ्गिई निर्दोष अभियुक्तले

बन्द इजलास र गोपनीयताले

- ▶ पक्षले सुरक्षित महसूस गर्ने हुन्छ,
- ▶ सामाजिक लोक लज्जाबाट बच्ने हुन्छ,
- ▶ मुद्दाको तथ्यहरु वाहिर प्रकाश हुनबाट रोकिन्छ,
- ▶ पीडितको अदालतप्रतिको आस्थामा अभिवृद्धि हुन्छ,
- ▶ Dignity लगायतका पक्षका आधारभूत कुराहरुको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

मुद्दा प्रवाहमा परेको प्रभाव

- ▶ न्याय छिटो छरितो हुन गई पीडितले न्यायको अनुभुति गर्न सक्ने ।
- ▶ समयमै सुनुवाई भएमा कथम कदाचित अभियोग लागेका व्यक्ति निर्दोष ठहरे समयमै सफाई पाई अनावश्यक हैरानीबाट बचावट हुने ।
- ▶ पीडित साक्षीलाई अनुचित आर्थिक लाभमा पारी अदालतमा उपस्थित हुनवाट रोक्ने अवसर सीमित हुने भई त्यस्तो प्रयास निरुत्साहित हुने ।
- ▶ अभियुक्तवाट पीडितप्रति हुने डर त्रास धम्की जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रित हुने ।

जवाफको अपेक्षा

- ▶ वैवाहिक जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालतले १ वर्ष कैद गरे उपर वादी प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको छ।
- ▶ प्रतिवादी अदालतको अनुमतिले जापानमा र पीडित नेपालमा छन्।
- ▶ प्रतिवादी पुनरावेदन दर्ता गरेपछी वारेस राख्ने सुविधा लिई जापानमा बसेको छ।
- ▶ वारदात पीडित जापानमा रहेको समयमा जापानमै घटीत भएको भनिएको छ।
- ▶ पीडितले प्रतिवादीसंगको व्यवहार सम्बन्धी विषय समावेश भएको प्रमाणको रुपमा पेन ड्राईभ पेश गर्दछिन। त्यसमा पीडित र प्रतिवादी बीचको झगडालाई कैद गरिएको छ।
- ▶ सो पेन ड्राईभमा कैद भएको विषयमा प्रतिवादीको सनाखत वयान लिनु पर्ने छ। श्रव्य दृष्य माध्यमबाट सनाखत वयान लिँदा पीडितले आफ्नो गोपनीयताको अधिकार हनन हुने जिकिर लिएको अवस्था छ। अब प्रतिवादीबाट त्यस पेन ड्राईभमा भएको विषयको सनाखत

छ लफल



धन्यवाद